

עין משפט‏‏^{**1**}‏‏
גר מצוה

בח א ב מיי פרק יג מהלכות מוקי ממון הלכה יט סמג עינין סו סח טור שיע ח"מ ס"י מתח ספיף א:

בח ג ד טו ט"ז ח"מ ס"י

מ"ט ספיף א:

ג ה מיי פ"ח מהלכות מוקי ממון הלכה א סמג עינין סו:

‏‏‏^{**2**}‏‏
מוסף רש"י

הכותל והאילן שנפלו להר"ד והדיוקן פטור מלשלם. ומאי הוה ליה למיעבד, אנוס הוא (ב"ח ק"י). נתנו לו זמן. שראויה צ"ד שהיה נוטה ואמרנו לו ספור (שם). מיטב שדרהו של נידק. השתא משמע שס"ט שילא בעינן ואכלה ערוגה של בית סאה בשדה חרבו, שמין ערוגה יפה שכלל שדה ניזק וטמן לו דמיה, אפילו היתה זו כחושה, ולקמן פריך אכל כחושה משלם שמינה (גיטין סח). לא בא הכתוב. להחמיר עליו יותר ממה שהיוק, אלא לגבות לניזקין. שיעור דמי מוקי כמות שהיא, מן הערדיית שס"ט אין לו מעות ויולא לפיכע קרקע כשומא פריך ליתן לו מקרקע מעולה שלו (שם). ערוגה בין הערוגות. והיו בןן כחושות וסמנות מעורבות זו אל זו (שם). ההוציא מחבירו עליו ההדא. עליו להביא עדים לגברא דמי ספק. והוריימא היא צדק (לקמן מו). מי בעל דברים יג"ט אליהם (שמות ד) יג"ט ראויה לאלהם (גיטין שם). כגון שהיתה ערדיית דניזק כויבורית דמויק. ולכ"י ישמעאל נמי אין שמין אפילו ערוגה אלף לפי מה שהיה, ס"ט שמינה שמינה ס"ט כחושה כחושה, ולאחר שישומה צ"ד ואמר אין לי מעות לפיכע טיול קרקע דדמי מעות מוקי ואלא להגבותו מעורבות שלו והלא ערוגה כעדיית של ניזק והלא אמר מעדיית של ניזק יגביע דמי מוקי שכן אמרה תורה מיטב שדה וגו' (שם שם). בדניזק שיימינן. ומיטב שאמרנה תורה, שס"ט כח ערוגה קרקע גרוע מעדייתו של ניזק יש לו להגבותו ערוגה כמיטב של ניזק. על כרחי יגבה ממיטב, אכל ההקדש דהתם לא כתיב רעוה ומקנן ליכא למילף דלינה מועדת מתחילתה ובגוריה שוה דתחת נמינה ישלם כסף נמי לא ילפינן דלא נתקבלה אלף לענין תשלומי מיטב דאי לכל מילי לפיטרו כולהו מטמון וברה"ר וכלים ופסולי המוקדשין וי"ל דכולהו מוקין פטורין בהקדש כדמוכח גירושלמי בריש הניזקין דקאמר התם כמה אן קיימינן אי בהכשר מוקין הא תנינא שור רעוה ולא שור של הקדש ואי מוקין גופו הא תני רבי חיאי מוקין להדיוט ואין מוקין לגבות אלף באומר הרי עלי מנה לצדק הבית משמע דלא משכחת מוקין

נמי מני איירי ופטור מלשלם וכגון שלא נודע לבעליו שנפלו או ידעו ולא יכלו לסלקו כל כך מהר והא דלא קמני נתנו לו זמן לסלקו ולפנותו משום דבהיק נפילה גופה נמי מיירי ונתנו לו זמן לקוק ולסמור ולפנותו קאמר והשתא אחי שפיר דמדמה ליה לצור טפי מללא ואף על גב דבשעת נפילה יש לדמותו ללא כמו לצור דמלא שחוק כמה שאין כח אחר מעורב בו ומצור חלוק כמה שאין תחילת עשייתן לזק אלף לכך דימה אותו לצור משום דבהיק דלאחר נפילה אין לדמותו כלל ללא אלף לצור:

חב **חייב מיבעי** צ"ה. בשאר דוכתין לא דייק הכי כגון (א) אין צדין לאלס אלף צפניו ותופס לצ"ח במקום שחב לאחרים (ט) דהתם לא שייך לשון חיוב אלף לשון חובה: **ורבי ישמעאל אבא שמינה**. פירוש בשלמא אכל שמינה משלם שמינה אי נמי ה"פ כיון דבשמינה אין משלם אלף שמינה כמו שהיוק ולא קנסינן ליה לשלם יותר ממה שהיוק א"כ כשאכל כחושה נמי לא לקנסיה לשלם יותר ממה שהיוק לשלם שמינה וא"ת אחאי טעי טפי בדברי ר' ישמעאל לומר שס"ט אכל כחושה משלם שמינה יותר מדברי ר' עקיבא דלמא רבי עקיבא קאמר נמי שס"ט אכל ערוגה כחושה משלם ערוגה שמינה ששדמותו וי"ל לפיכך טעה בדברי רבי ישמעאל טפי משום דקאמר רבי עקיבא לא צא הכתוב אלף לגבות לניזקין מן העדיית משמע שמע מר' ישמעאל שצא הכתוב לחייב יותר ממה שהיוק כגון דאס אכל כחושה משלם שמינה:

בגון שהיתה עדיית דניזק כויבורית דמויק. ואפיכא לא מני למימר דכ"ע מודו דאין משלם אלף עדיית שיש לו ואין צריך לקנות כדאמרין לקמן (ד' יז:) צריך לקנות ויבורית כולם גוצין מן היבורית ומייה אי צל עולם הן שמין המ"ל כגון דיבורית דמויק כעדיית דעלמא דלר' עקיבא גוצין מן היבורית ולר' ישמעאל יהיב ליה מעדיית דניזק אפילו למ"ד צשלו הן שמין המ"ל דלית ליה למיזק כעדיית דניזק דלמ"ד כסף או מיטב ישלם כסף לרבי ישמעאל ולר' עקיבא לא ישלם אלף ממיטב שלו: **ישור רעהו ב'**. תימה ולוקמה צון ורגל שהיוק את ההקדש דהתם לא כתיב רעוה ומקנן ליכא למילף דלינה מועדת מתחילתה ובגוריה שוה דתחת נמינה ישלם כסף נמי לא ילפינן דלא נתקבלה אלף לענין תשלומי מיטב דאי לכל מילי לפיטרו כולהו מטמון וברה"ר וכלים ופסולי המוקדשין וי"ל דכולהו מוקין פטורין בהקדש כדמוכח גירושלמי בריש הניזקין דקאמר התם כמה אן קיימינן אי בהכשר מוקין הא תנינא שור רעוה ולא שור של הקדש ואי מוקין גופו הא תני רבי חיאי מוקין להדיוט ואין מוקין לגבות אלף באומר הרי עלי מנה לצדק הבית משמע דלא משכחת מוקין

ארבעה אבות פרק ראשון בבא קמא

שור יובית. שצרות צ"ד הוא מהלך צרה"ר שהרי כל אדם יש לו רשות בכך ואס הויק חייב אף אני אציא כו' והיינו הלך השוה דמתני': **נפטו לו זמן**. צ"ד: **מאי שנא צור שכן הויקו מלוי**. שדרך שנופלין שם בהמות. ואי קשיא הא מילתא דאמרן לעיל [ג.] דרגל הויקה מלוי ולא צור לאו פירכא היא דצור הויקו

מלוי אכל אינו מלוי כ"כ כי רגל שכל שעה היא מהלכת: **תחילה**. צנין הכותל ונטיעת האילן לא היה לזק: **מיטב שדוה של ניזק**. שאס אכלה ערוגה בשדוה שמין ערוגה משוצחת של ניזק כמה יפה עכשיו עם פירוטיה וכמה תהא יפה בלא פירות ונותן לו: **לא צא הכתוב אלף לגבות לניזקין מן העדיית**. של מויק דשמין ערוגה של ניזק לפי מה שהיא ואס מויק צא ליתן לו קרקע צדמי נזקו נותן לו מיטב שדומי שוה אומן דמיס: **וקל וחומר להקדש**. מפרש לקמן: **וקפריך ורבי ישמעאל אכל ערוגה שמינה**. ודאי דין הוא דלשלם שמינה: **אכל כחושה**. מי משלם שמינה בתמייה: **צין הערוגות**. ויש שס ערוגות שמינות וטעונות פירות הרבס וכחושות וטעונות מעט ולא ידעינן דך ערוגה הנאכלת דמיקי ניהו: **השתא משום דלא ידעינן משלם שמינה**. בתמייה. הא ניזק הוא מוילא מתצירו ועליו הראיה: ה"ג **אלא אמר רב אחא בר יעקב** מודה רבי ישמעאל דלא משלם אלף דמי ערוגה לפי מה שהיא וצחא פליג כגון שהיתה עדיית דניזק כויבורית דמויק רבי ישמעאל סבר דניזקין שיימינן דהא דכתיב בקרא שיסלם לו צדמי נזקו מקרקע מיטב אשדות דניזק קאי ומשלם ליה מויק דמי נזקו קרקע מויבורית שלו בשוה נזקו שהרי הוא כמיטב שדוה של ניזק: **ורבי עקיבא סבר דמויק שיימינן**. למיטב דקרא דיהיב ליה מעדיית דלייה: **נאמרנה שדה למטה**. מיטב שדוה ישלם: **ונאמרנה שדה למעלה**. ובער בשדה אחר': **אף שדה האמור למטה של ניזק**. והכי קאמר קרא שאס יש למזיק קרקע הדומה לעדיית דניזק ישלם לו הימנה שיעור דמי מוקי: **מיטב שדוה של האין דקא משלם**. דהיינו שדה של מויק ולא אחי גורה שוה ועקר ליה לקרא: **ואהני קרא**. דמשמע מיטב דהאין דקא משלם: **משלם ליה ממיטב ידייה**. הואיל וחזרית שלו לא הוה כעדיית דניזק: **שור רעוה אמר רחמנא ולא שור הקדש**. דאס נגח שור של הקדש פטור והוא הדין לכל שאר מוקין שאס מויק את ההקדש פטור. לישנא אחרינא להכי נקט שור הקדש ולא מוקי לה באכילת בהמתו שדה הקדש משום דלא משכחת לה דאי שדה חרס לכהניס הוי וכשדה הדיוט דמי וליכא למימר ק"ו להקדש ושדה הקדש נמי דהוי לנזק צדק הבית או המקדיש פודהו לאלתר או מוכרין אותו לאלתר לאחר וכשיולא ציוצל לכהניס הוי דכתיב (ויקרא מ) והיה השדה צלאמו ציוצל וגו' דלכהניס הוי ואי קודם דכל המחוצר לקרקע כקרקע דמי: **ועצל**

פדייה אין מעילה בקרקעות צרגל

אחי קרא לשלמי מעדיית דידיה דאי לאו קרא הוה אמנא לא חייביה רחמנא טפי ממיטב דניזק ולא רמי דיניה דניזק אעדיית דמויק ולשקל מאי דמשכח גביה כאלו לא הוה ליה עדיית (שם). וקל וחומר להקדש. וקל סלקא דעתך צניזקין נמי קאי (שם). לא יהא אלא בעל חוב. בדבורא בעלמא דקצייל עליה מי עדיף מחוב דמתן צביעות, דאס החמירה תורה צניזקין לא ילפינן מוב מיניה (שם).

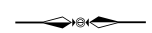
מסורת הש"ס

(א) צ"מ ק"ה. (ב) נתי רש"י שבת קנ"ג: ד"ה קליף. (ג) לקמן נ"ט. גיטין מח: (ושם כל הסוגיא). (ד) נתי מוספות ערכין טו. ד"ה הוין). (ה) דאית לי למיזק עדיית ויבורית ועדיית דניזק לא שויה כעדיית דמויק ויבורית דמויק לא שויה כעדיית דניזק כו' פ"ל מהרנ"ש בשם ה"ר שנהא, (ו) [לקמן א:]. (ז) [שמות כב]. (ח) [גיטין יא:]. (ט) [שם: צ"מ י.].



תורה אור השלם

1. כי יבער איש שדה או כרם ושלח את בעירו ובער בשדה אחר מיטב שדרו ומיטב כרמו יקלש: שמות כב ד יב' יב' שור איש את שור רעוה ומת וכברו את השור החד וקצצו את כספו וגם את הדמת יקצצו: שמות כא לה



גליון הש"ס

נב"י אחי נ"ט. ע"י ערכין טו ע"א מוס' ד"ה ר"ל צ' כמותיס:



רבינו הגנאל

רבינא אמר לאייתיי הא דחנן הכותל והאילן שנפלו לרשות הריבים והיוקן פטורין. נתנו לו זמן. נפלו בתוך הזמן והיוקן פטור. לאחר זמן חייב. ולעולם דאפקרינהו, ולא דמו לבור אלא אתו כבוח הצד. וקיימי לן כרבינא דבתרא הוא. ויש אומרין בכולהו דלא פליגי, אלא כל חד וחד דייק ומקום. פסי' לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ. ת"ר מיטב שדרה שלניזק, דברי ר' ישמעאל. ואקשי עליה אכל ערוגה שמינה משלם שמינה, אבל אם אכל ערוגה רוח ישלם שמינה. דקאמרת כלומי, רואין ערוגה שהיא מיטב שלניזק ומשלם לו המויק כמותה. ופריך לעולם אינו משלם אלא כשיעור מה שאכל בלא תוספת, וכגון שהיא הערדיית שהיא מיטב דניזק כויבורית (שלניזק) [שלמוזין]. ר' ישמעאל אמ'י נותן לו (וחיבורית המויק שלו) [המויק חויבורית שלן] דלגבי ניזק מיטב הוא. ואמ' מאי טעמ' נאמי' שדה למעלה, שני' ובער בשדה אחר והיא שדה שלניזק, ונאמי' מיטב שדרה, מיטב שדרה. מה שדה האמור למעלה דניזק, אף שדה האמור למטה דניזק. ר' עקיבא אומר מיטב שדרה שלמויק וקל וחומר להקדש. ואמר' ר' עקיבא דייק ואהני דקדוקין דקרא דאי אית למויק עדיית ויבורית, ויבורית ידייה לא שוה כעדיית דניזק משלם לו ממיטב שלו.